

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-ĐA ngày 05/03/2025
của Công ty đầu giá Hợp danh Đức Anh)

Điều 1. Thông tin về tài sản đấu giá.

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 42, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, diện tích là 168,0m², địa chỉ thửa đất tại: Tổ dân phố Đồng Chạ, TT Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 831495, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận: H04892 do Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy cấp ngày 18/8/2020 mang tên Bà Nguyễn Thị Hồng, đến ngày 07/01/2021 tại Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy đã đăng ký sang tên cho ông Lê Văn Nam và bà Lương Thị Thảo, cụ thể:

- + Hình thức sử dụng: Riêng 168,00 m²; Chung không;
- + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 168,00 m²
- + Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

***Thửa đất có vị trí địa lý như sau:**

- + Hướng Đông Nam: Rộng 5,5 m Giáp đất lưu không
- + Hướng Tây Bắc: Rộng 5,7 m giáp đường giao thông nội tổ
- + Hướng Đông Bắc: Dài 30 m, giáp thửa đất số 76 ODT
- 2. + Hướng Tây Nam: Dài 30 m, giáp đường giao thông nội tổ.

2. Tình trạng pháp lý của tài sản:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 831495, sổ vào sổ cấp GCN H04892 do UBND huyện Cẩm Thủy cấp ngày 18/08/2020 mang tên bà Nguyễn Thị Hồng đến ngày 07/01/2021 tại Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện Cẩm Thủy đã đăng ký sang tên cho ông Lê Văn Nam và bà Lương Thị Thảo;

- Chứng thư thẩm định giá số: 429/2025/009A-AMC ngày 10 tháng 1 năm 2025 của Công ty TNHH quản lý và khai thác tài sản AMC;

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

1. Thời gian: Từ ngày 06/03/2025 đến hết ngày 11/03/2025 – trụ sở Công ty đầu giá hợp danh Đức Anh; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy (trong giờ hành chính).

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá tại: Tổ dân phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo đấu giá

công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh, tại nơi tổ chức phiên đấu giá và tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy, tại UBND thị trấn Phong Sơn.

Người đăng ký xem tài sản đảm bảo phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán, mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày **06/03/2025** đến hết **16h30** ngày **21/03/2025** (giờ hành chính)
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh.

Điều 4. Giá khởi điểm, Bước giá.

- Giá khởi điểm: **546.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật.

- Bước giá là: **5.000.000 đồng** (Năm triệu đồng).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: **200.000 đồng/01 hồ sơ** (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ). Hồ sơ đã mua không được hoàn trả lại.

2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: **100.000.000 đồng/01 hồ sơ** (Một trăm triệu đồng trên một hồ sơ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày **22/01/2025** đến hết **16h30** ngày **17/02/2025**.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh, Số tài khoản **3500201017988** tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy thửa đất số 75 mang tên ông Lê Văn Nam bà Lương thị Thảo..

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đức Anh trong thời gian hợp lệ nêu trên.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc các đối tượng quy định tại mục 1 điều này;
- Có hồ sơ quy định tại mục 3 điều này.
- Nộp đủ tiền theo quy định.
- Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

3. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá Đức Anh);
- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản (Theo mẫu của Công ty đấu giá Đức Anh);
- CCCD photo (Nếu người đăng ký tham gia đấu giá chưa có căn cước công dân thì khi đăng ký tham gia đấu giá phải xin giấy xác nhận thông tin cư trú) (đối với cá nhân);
- Đăng ký kinh doanh; BB hợp HĐTV vv tham gia đấu giá (Bản gốc), CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Pháp luật.

Lưu ý: Người mua, nộp hồ sơ là cá nhân cần xuất trình CCCD. Người mua, nộp hồ sơ là doanh nghiệp cần có giấy giới thiệu của doanh nghiệp đến mua, nộp hồ sơ, CCCD của người đi mua, nộp hồ sơ đấu giá. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không nộp hồ sơ trực tiếp được có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đi nộp thay.

4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung theo quy định
- Nộp đủ tiền theo quy định Điều 5 Quy chế này.
- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá.

1. Đấu giá đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Tài sản được đưa ra tổ chức đấu giá khi có ít nhất từ 02 (hai) khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá (Trừ trường hợp quy định tại Điều 49 và Điều 59 Luật đấu giá tài sản).

Điều 8. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 26/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
3. Cách thức trả giá hợp lệ: giá trả mua tài sản ít nhất phải bằng giá khởi điểm trở lên đối với lần trả giá đầu tiên. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

Cách thức trả giá như sau: Giá khởi điểm + (Bước giá x n); Trong đó n là số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5.....

Điều 10. Các trường hợp bị trút quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị trút quyền tham gia đấu giá

a) Tại phiên đấu giá nếu Người tham gia đấu đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

b) Người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

c) Người tham gia đấu giá thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d) Người tham gia đấu giá cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; trao đổi thông tin dưới mọi hình thức (bằng lời nói, cử chỉ hoặc điện thoại,... tại phiên đấu giá) với người tham gia đấu giá khác trong phòng đấu giá đã được người điều hành phiên đấu giá nhắc nhở.

e) Người tham gia đấu giá đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

f) Người tham gia đấu giá có các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

a) Đã đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá (trừ trường hợp không đủ điều kiện được tham gia đấu giá) mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định.

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá.

Điều 11. Thủ tục chuẩn bị đấu giá và tổ chức phiên đấu giá

1. Thủ tục chuẩn bị đấu giá:

Kết thúc thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá lập biên bản chốt số lượng hồ sơ tham gia đấu giá.

2. Tổ chức phiên đấu giá tài sản:

a) Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng giờ theo quy định tại địa điểm tổ chức đấu giá;

b) Đấu giá viên điểm danh từng khách hàng, khách hàng phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ theo quy định gồm: CCCD; Giấy tờ chứng minh việc nộp tiền đặt trước; Văn bản uỷ quyền theo quy định (trong trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được);

c) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tài sản theo trình tự sau: